



ORD., 0038/

ANT.: Ord. 261 DOM Villarrica  
Carta de Dama Barra M.  
Carta de Simoneti Arquitectura  
Inversiones SOLUM Ltda.

MAT.: Interpreta normas del Plan regulador  
Intercomunal Villarrica Pucón.

Temuco, 10 ENE 2013

**DE: SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE LA ARAUCANIA**

**A : SRta. DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE PUCON**

En relación a su solicitud y la de varios propietarios del área Intercomunal Villarrica Pucón, referidas a "franja libre" y "franja de seguridad" de 50 metros, en una parte de la Unidad Territorial C del Plan Regulador Intercomunal Villarrica Pucón, se adjunta Informe N° 1 del Departamento de Desarrollo Urbano de esta SEREMI, que se pronuncia sobre el tema en particular.

Saluda Atte. A Ud.,



HRF/OPM/MEHA

**DISTRIBUCIÓN:**

- . Srta. Directora de Obras Municipales de Pucón
- . Sra. Dama Barra Mardones Casilla 154 Pucón
- . Sr. Francisco Hempel A. Simoneti Arquitectura
- . Srs. Inversiones SOLUM Ltda. Claro Solar 835 of. 301 Temuco
- . DDUI SEREMI MINVU
- . Of. Partes.





## INFORME N° 1/2013

Temuco, 07-01-2013

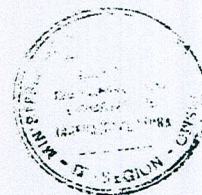
**Mat.:** Propone interpretación de normativa del Plan regulador Intercomunal Villarrica Pucón

**A : SRA. SEREMI MINVU REGION DE LA ARAUCANÍA**

**DE: JEFA DEPTO. DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA**

En cuanto a la consulta planteada por la Dirección de Obras Municipales de la comuna de Pucón, así como por diversos propietarios del área Intercomunal Villarrica Pucón, y que dicen relación con las denominadas "franja libre" y "franja de seguridad" de 50 metros, en una parte de la Unidad Territorial C del Plan Regulador Intercomunal Villarrica Pucón, este departamento de Desarrollo urbano e Infraestructura puede informar, lo siguiente:

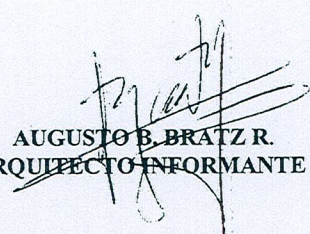
1. El Plan Regulador Intercomunal Villarrica Pucón fue aprobado por D.S. N° 605 del año 1978, Instrumento de Planificación que establece en sus artículos 22, 23 y 29 restricciones en cuanto a franjas de seguridad y franjas libres a lo largo de toda la ribera del lago, y al costado norte de la carretera Villarrica Pucón, de 50 metros cada una respectivamente.
2. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, vigente a contar del 16 de Septiembre del año 1992, regula en su artículo 2.1.7 el ámbito propio de la acción de la Planificación Intercomunal, sin que se establezca en la norma citada la posibilidad de normar a través de dicho instrumento de Planificación las materias que los artículos señalados en el numeral precedente abordan.
3. Por otro lado, la zona en consulta ubicada al Oriente de la Unidad territorial C del citado plan, ha sido modificada recientemente en virtud de la caducidad de Declaratoria de Utilidad Pública que la afectaba, en virtud de la aplicación del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciéndose para ella el uso de suelo de vivienda.

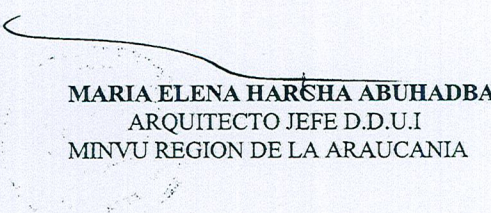




4. Asimismo, el artículo 22 del decreto 2/2005, Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, regula los distanciamientos de seguridad respecto a la Línea de Aguas Máximas, no siendo competencia del Plan Regulador Intercomunal establecer áreas de protección que no se enmarquen en las señaladas en dicho decreto dado que artículo 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, señala que las condiciones que establezca el regulador deben ser compatibles con la protección oficialmente establecida para dichas áreas. En este caso en particular la norma de 50 metros, sobrepasa ampliamente los 8 metros que señala el Decreto del Ministerio de Defensa.

Considerando lo anterior y en virtud de las atribuciones que le confiere el inciso segundo del artículo 4° de la Ley general de Urbanismo y Construcciones, a esta Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, se considera que el Plan Regulador Intercomunal en sus artículos 22, 23 y 29, exceden la competencia propia de un Instrumento de Planificación Territorial de sus características, por ser contraria a la legislación vigente, y especialmente al considerar que siendo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones posterior al instrumento en comento existe una derogación tácita de las normas en contraposición a ella.

  
**AUGUSTO B. BRATZ R.**  
**ARQUITECTO INFORMANTE**

  
**MARIA ELENA HARSHA ABUHADBA**  
**ARQUITECTO JEFE D.D.U.I**  
**MINVU REGION DE LA ARAUCANIA**